

平潭综合实验区财政金融局文件

岚财金〔2017〕275号

平潭综合实验区财政金融局 关于建立公平竞争审查工作机制的通知

局机关各处室、局属各单位：

为贯彻落实《国务院关于在市场体系中建立公平竞争审查制度的意见》（国发〔2016〕34号，以下简称《意见》）和《福建省人民政府转发国务院关于在市场体系中建立公平竞争审查制度意见的通知》（闽政文〔2016〕304号）的要求，切实加强对公平竞争审查工作的协调指导，确保我局制定的有关政策措施符合公平竞争要求和相关法律法规，防止出现排除、限制竞争的情况，现就我局做好公平竞争审查工作相关事项通知如下：

一、充分认识建立公平竞争审查制度的重要性和紧迫性

公平竞争是市场经济的基本原则，是市场机制高效运行的重要基础。在市场体系建设中建立公平竞争审查制度，促进市场有序发展，有利于实现效益最大化，有利于全面推进依法治国，有利于实现创新驱动发展，有利于释放市场主体活力。各处室（单位）要深刻认识开展公平竞争审查的重要意义，认真组织，主动提高审查工作水平，确保本局制定的文件和颁布的政策措施合法合理。

二、科学建立公平竞争审查制度

（一）审查内容。自本文件下发之日起，本局拟制定市场准入、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等涉及市场主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施时（以下统称政策措施），应当进行公平竞争审查，评估对市场竞争的影响，防止排除、限制市场竞争。

（二）审查标准。按照《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》（国发〔2016〕34号）和《公平竞争审查制度实施细则（暂行）》（发改价监〔2017〕1849号）确定的标准进行审查。

（三）审查程序。按照“谁起草、谁审查”的原则，由各处室（单位）分别负责本处室（单位）拟出台政策措施的公平竞争审查工作，在起草过程中严格对照《实施细则》明确的审查对象、标准和要求进行自我审查，形成书面审查结论，随相关文件材料

一并上报局领导。

三、扎实开展存量清理

按照“谁制定、谁清理”的原则，各处室（单位）要对照公平竞争审查标准，对现行政策措施区分不同情况，稳妥把握节奏，有序清理和废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。对市场主体反映比较强烈、问题暴露比较集中、影响比较突出的规定和做法，要尽快提请废止；对以合同协议等形式给予企业的优惠政策，以及部分立即终止会带来重大影响的政策措施，要设置过渡期，留出必要的缓冲空间；对已兑现的优惠政策，不溯及既往。

请机关各处室（单位）高度重视，深入学习《意见》精神和要求，切实做好公平竞争审查工作。

附件：平潭综合实验区财政金融局公平竞争审查表

平潭综合实验区财政金融局

2017年12月7日

平潭综合实验区财政金融局办公室

2017年12月7日印发

附件:

平潭综合实验区财政金融局公平竞争审查表

局领导审核	
文件标题(名称)	
内容拟定(规定的调整范围及对象)	1. 市场准入 是□ 否□ 2. 市场发展 是□ 否□ 3. 招商引资 是□ 否□ 4. 招标投标 是□ 否□ 5. 政府采购 是□ 否□ 6. 经营行为规范 是□ 否□ 7. 资质标准 是□ 否□
审查方式	1. 听取利害关系人的意见 是□ 否□ 2. 向社会公开征求意见 是□ 否□ 3. 自我审查 是□ 否□
审查标准	市场准入和退出标准 (1) 是否设置不合理和歧视性的准入和退出条件; (是□ 否□) (2) 是否未经公平竞争授予经营者特许经营权; (是□ 否□) (3) 是否限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务; (是□ 否□) (4) 是否设置没有法律法规依据的审批或者具有行政审批性质的事前备案程序; (是□ 否□) (5) 是否对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等设置审批程序。(是□ 否□) 商品和要素自由流动标准 (1) 是否对外地和进口商品、服务实行歧视性价格和补贴政策; (是□ 否□) (2) 是否限制外地和进口商品、服务进入本地市场或者阻碍本地商品运出; (是□ 否□) (3) 是否排斥或者限制外地经营者参加本地招标投标活动; (是□ 否□)

	(4) 是否排斥限制或者强制外地经营者在本地投资或设立分支机构; (是□ 否□) (5) 是否对外地经营者在本地投资或设立的分支机构实行歧视性待遇。(是□ 否□) 影响生产经营成本标准 (1) 是否违法给予特定经营者优惠政策; (是□ 否□) (2) 是否将财政支出安排与企业缴纳的税收或非税收入挂钩; (是□ 否□) (3) 是否违法免除特定经营者需要缴纳的社会保险费用; (是□ 否□) (4) 违法要求经营者提供各类保证金或扣留经营者保证金。(是□ 否□) 影响生产经营行为标准 (1) 是否强制经营者从事《反垄断法》规定的垄断行为; (是□ 否□) (2) 是否违法披露或者要求经营者披露生产经营敏感信息; (是□ 否□) (3) 是否超越定价权限进行政府定价; (是□ 否□) (4) 是否违法干预实行市场调节价的商品服务价格水平。(是□ 否□) 兜底条款 (1) 没有法律法规依据减损市场主体合法权益或者增加其义务; (是□ 否□) (2) 违反《反垄断法》制定含有排除限制竞争内容的政策措施; (是□ 否□)		
办公室审核			
承办单位		拟稿人	
审查意见			
处室核稿		法制审核	
部门会稿			